

# 법률 질의 답변서

## 【질의 내용】

### 【상황】

갑은 을 회사에서 일하는 근로자로, 최근 고용보험법 제 17 조에 따른 확인의 청구를 하였다. 이후, 을 회사의 대표는 갑에게 해고를 통보하며, 이를 확인의 청구와 관련된 이유라고 암시했다. 갑은 이에 대해 의문을 가지며, 을 회사에서 발생한 고용보험 부정수급 사례를 고용노동부에 신고하였다.

【질문】 을 회사는 갑이 고용보험법 제 17 조에 따른 확인의 청구를 한 것을 이유로 해고하거나 불이익한 처우를 할 수 있는가? 그리고 갑이 고용보험 관련 부정행위를 신고한 경우 어떤 조치를 받을 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

## 【답변 요지】

을 회사는 갑이 고용보험법 제 17 조에 따른 확인의 청구를 한 것을 이유로 해고하거나 불이익한 처우를 할 수 없으며, 이는 고용보험법 제 105 조에 의해 명시적으로 금지됩니다. 또한 갑이 고용보험 부정수급 사례를 신고한 행위에 대해 불이익을 주는 것도 관련 법령의 보호 대상에 해당할 수 있으나, 주어진 조문 범위 내에서는 확인 청구에 대한 보복 금지가 가장 직접적인 근거가 됩니다. 따라서 을 회사의 해고 통보는 확인 청구와 인과관계가 인정될 경우 무효이며, 갑은 이에 대한 구제를 청구할 수 있습니다.

## 【관련 법령 및 해설】

### ▶ 고용보험법 제 17 조(피보험자격의 확인) [✓ 실존] [· 내용미확인]

#### · 조문 원문: 제 17 조(피보험자격의 확인)

- ① 피보험자 또는 피보험자였던 사람은 언제든지 고용노동부장관에게 피보험자격의 취득 또는 상실에 관한 확인을 청구할 수 있다.
- ② 고용노동부장관은 제 1 항에 따른 청구에 따르거나 직권으로 피보험자격의 취득 또는 상실에 관하여 확인을 한다.
- ③ 고용노동부장관은 제 2 항에 따른 확인 결과를 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 확인을 청구한 피보험자 및 사업주 등 관계인에게 알려야 한다.

#### · 해설: (해설 없음)

### ▶ 고용보험법 제 105 조(불이익 처우의 금지) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 105 조(불이익 처우의 금지) 사업주는 근로자가 제 17 조에 따른 확인의 청구를 한 것을 이유로 그 근로자에게 해고나 그 밖의 불이익한 처우를 하여서는 아니 된다.

• **해설:** 사업주는 근로자가 고용보험법 제 17 조에 따른 확인의 청구를 한 것을 이유로 그 근로자에게 해고나 그 밖의 불이익한 처우를 하여서는 아니 됩니다. 이 조문은 근로자의 권리 행사가 해고나 불이익 처우의 원인이 되는 것을 방지하여 근로자의 고용보험 관련 권리를 실질적으로 보장하기 위한 것입니다. 을 회사의 대표가 확인 청구와 관련된 이유로 해고를 통보한 사안은 이 조문의 금지 대상에 명확히 해당합니다.

▶ 근로기준법 제 104 조(감독 기관에 대한 신고) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 104 조(감독 기관에 대한 신고)

① 사업 또는 사업장에서 이 법 또는 이 법에 따른 대통령령을 위반한 사실이 있으면 근로자는 그 사실을 고용노동부장관이나 근로감독관에게 통보할 수 있다.

② 사용자는 제 1 항의 통보를 이유로 근로자에게 해고나 그 밖에 불리한 처우를 하지 못한다.

• **해설:** 사용자는 근로기준법 제 104 조 제 1 항의 통보를 이유로 근로자에게 해고나 그 밖에 불리한 처우를 하지 못합니다. 이 조문은 근로기준법상 통보 행위에 대한 보복 금지를 규정하고 있으나, 본 사안은 고용보험법상의 확인 청구에 관한 것이므로 직접적인 적용보다는 보충적인 보호 원칙으로 이해됩니다.

▶ 근로기준법 제 104 조 제 1 항(감독 기관에 대한 신고) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 104 조(감독 기관에 대한 신고)

① 사업 또는 사업장에서 이 법 또는 이 법에 따른 대통령령을 위반한 사실이 있으면 근로자는 그 사실을 고용노동부장관이나 근로감독관에게 통보할 수 있다.

② 사용자는 제 1 항의 통보를 이유로 근로자에게 해고나 그 밖에 불리한 처우를 하지 못한다.

• **해설:** 사용자는 근로기준법 제 104 조 제 1 항의 통보를 이유로 근로자에게 해고나 그 밖에 불리한 처우를 하지 못합니다. 이 조문은 근로기준법상 통보 행위에 대한 보복 금지를 규정하고 있으나, 본 사안은 고용보험법상의 확인 청구에 관한 것이므로 직접적인 적용보다는 보충적인 보호 원칙으로 이해됩니다.

▶ 산업안전보건법 제 157 조(감독기관에 대한 신고) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 157 조(감독기관에 대한 신고)

① 사업장에서 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 사실이 있으면 근로자는 그 사실을 고용노동부장관 또는 근로감독관에게 신고할 수 있다.

② 「의료법」 제 2 조에 따른 의사·치과의사 또는 한의사는 3 일 이상의 입원치료가 필요한 부상 또는 질병이 환자의 업무와 관련성이 있다고 판단할 경우에는 「의료법」 제 19 조제 1 항에도 불구하고 치료과정에서 알게 된 정보를 고용노동부장관에게 신고할 수 있다.

③ 사업주는 제 1 항에 따른 신고를 이유로 해당 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 된다.

• **해설:** 사업주는 산업안전보건법 제 157 조 제 1 항에 따른 신고를 이유로 해당 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 됩니다. 이 조문은 산업안전보건 분야에서의 신고 보호를 규정하고 있어, 고용보험 부정수급 신고와는 직접적인 관련성이 낮으나 근로자 보호의 일반 원칙을 보여줍니다.

▶ 산업안전보건법 제 157 조 제 1 항(감독기관에 대한 신고) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 157 조(감독기관에 대한 신고)

① 사업장에서 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 사실이 있으면 근로자는 그 사실을 고용노동부장관 또는 근로감독관에게 신고할 수 있다.

② 「의료법」 제 2 조에 따른 의사·치과의사 또는 한의사는 3 일 이상의 입원치료가 필요한 부상 또는 질병

이 환자의 업무와 관련성이 있다고 판단할 경우에는 「의료법」 제 19 조제 1 항에도 불구하고 치료과정에서 알게 된 정보를 고용노동부장관에게 신고할 수 있다.

③ 사업주는 제 1 항에 따른 신고를 이유로 해당 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 된다.

• **해설:** 사업주는 산업안전보건법 제 157 조 제 1 항에 따른 신고를 이유로 해당 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 됩니다. 이 조문은 산업안전보건 분야에서의 신고 보호를 규정하고 있어, 고용보험 부정수급 신고와는 직접적인 관련성이 낮으나 근로자 보호의 일반 원칙을 보여줍니다.

## 【결론】

을 회사는 갑의 고용보험법 제 17 조 확인 청구와 관련하여 해고나 불이익 처우를 할 수 없으며, 이를 위반할 경우 해당 처분은 무효로 처리될 수 있습니다. 갑은 고용노동부에 신고를 통해 부당해고 시정 조치를 요청하거나, 고용보험법 제 105 조를 근거로 불이익 처우의 금지를 주장할 수 있습니다. 실무적으로는 확인 청구와 해고 사이의 인과관계를 입증하는 것이 중요하며, 이를 위해 관련 증빙 자료를 확보해야 합니다.

---

인용 검증: 6/6 법제처 확인 | 내용 일치: 5/5 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증